

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6425/2534

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา 22, มาตรา 27, มาตรา 65, มาตรา 65 ทวิ, มาตรา 65 ตรี

รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะจะนำมาหักเป็นค่า
ใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้

รายจ่ายอันเป็นเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงพนักงานโจทก์สำนักงานใหญ่ค่าใช้จ่ายของ
สำนักงานใหญ่ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี
ของสำนักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ฮ่องกง เป็นรายจ่ายที่โจทก์ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่
สาขาต่าง ๆ ทั่วโลก โจทก์คิดเฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าวให้สาขาต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย โดยอาศัยการคำนวณเฉลี่ยรายจ่ายของสาขาทั่วโลกตามรายได้ของ
แต่ละสาขา รวมทั้งสาขาในประเทศไทยด้วย จึงมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะ เพียงแต่อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นรายจ่ายเพื่อกิจการใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะ เมื่อโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์หรือแยกให้เห็นว่า รายจ่ายส่วน
ใดบ้างที่เป็นรายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ โจทก์จะเหมาเป็นราย-จ่าย
เพื่อกิจการในประเทศไทยทั้งหมดและนำมาหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหา
ได้ไม่

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 22 ถ้าผู้เสียภาษีหลัก-เลี้ยงหรือเสียไม่ถูกต้อง
เมื่อทำการประเมินผู้เสียภาษีต้องรับผิดชอบเงินเพิ่มตามมาตรา 22 เมื่อประเมินแล้ว

ไม่เสียภายในกำหนดก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20ตามมาตรา 27 อีก

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 22 ถ้าผู้เสียภาษีหลัก-เลียงหรือเสียไม่ถูกต้อง
เมื่อทำการประเมินผู้เสียภาษีต้องรับผิดชอบเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 22 เมื่อประเมินแล้ว
ไม่เสียภายในกำหนดก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20ตามมาตรา 27 อีก

(ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไว-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายอภิชาติ สมบัติศิริ

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ